

1500806-14.2020.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2041480/2020 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 10005394 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 15/20/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

DANILO GABRIEL NAZARETH DOS SANTOS

Data da Audiência

23/02/2022

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500806-14.2020.8.26.0566 - 2020/000301

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2041480/2020 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 10005394 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 15/20/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

DANILO GABRIEL NAZARETH DOS SANTOS

Data da Audiência

23/02/2022

Justiça Gratuita

Aos 23 de fevereiro de 2022, às 17:00 horas, em virtude da pandemia denominada COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020, Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado DANILO GABRIEL NAZARETH DOS SANTOS; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas FERNANDO HENRIQUE PEIXOTO ESCRIVANI e FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA NETO. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por

meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas testemunhas FERNANDO HENRIQUE PEIXOTO ESCRIVANI e FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA NETO, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. DANILO GABRIEL NAZARETH DOS SANTOS, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com fixação de pena no mínimo legal, reconhecimento da figura privilegiada e regime inicial aberto. A defesa requereu a improcedência ou, subsidiariamente, em caso de condenação, requer-se a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, e regime inicial aberto. *É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. O policial Tenente Escrivani declarou em juízo que não viu o réu entregar drogas ao motociclista que não foi detido. Já o policial Neto disse que o acusado estaria prestes a entregar alguma coisa ao citado motociclista. Em juízo, ambos disseram que viram o acusado mexendo em uma caixa de força pouco antes de caminhar em direção ao motociclista. Inicialmente, observo que não existem elementos de convicção suficientes para fazer crer que as drogas encontradas na caixa de força pertencessem ao acusado. Não existe prova segura de que houvesse retirado drogas dali ou que estivesse guardando as referidas drogas na caixa de força. Assim, o que consta nos autos é a certeza visual dos policiais no sentido de que o acusado dispensou quatro pequenas porções de cocaína ao solo. O motociclista que seria o comprador das drogas não foi detido e nem localizado. Assim, não existe prova suficiente para uma condenação por tráfico. A materialidade está demonstrada conforme laudos de fls. 54/56. Promovo a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Passo a fixar a pena. Considerando os antecedentes e as condições pessoais do acusado, aplico a pena de advertência. Ante o exposto, desclassifico a acusação contida na denúncia para a descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e condenando o réu DANILO GABRIEL NAZARETH DOS SANTOS à pena de ADVERTÊNCIA, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelo acusado foi manifestado o desejo de não recorrer da presente decisão. Diante da renúncia do acusado ao recurso, delibero a aplicação da pena de advertência neste ato, em termo apartado, arquivando-se os autos. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA